



COMUNE DI SQUILLACE PROVINCIA DI CATANZARO

DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 21.06.2023

OGGETTO: Decreto di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

IL SINDACO

Visto l'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Visto l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che demanda all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Visto il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 in cui si è stabilito che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

Dato atto che:

- ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa da fornire all'AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato "*Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*";
- il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni Stazione Appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28 Ottobre 2013;

Richiamati inoltre:

- l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione;

- l'art. 216 del citato D.Lgs. stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 ove i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati sollecitati a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013 ed altresì comunicare all'ANAC gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi;

Evidenziato che il provvedimento con il quale si intende nominare il responsabile RASA sia di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Squillace (CZ) l'attuale Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Antonio Macaluso;

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale attualmente in vigore;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di nominare, dalla data odierna, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Squillace (CZ) il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Antonio Macaluso, per le motivazioni esposte in premessa;
2. di incaricare il RASA sunnominato dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia e dall'ANAC;
3. di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. di incaricare fin da ora il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla trasmissione del presente provvedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DISPONE

- la notifica del presente Decreto Sindacale all'interessato;
- la pubblicazione del presente Decreto Sindacale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune di Squillace nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO

Dott. Pasquale Muccari

